

那漏边境检查站 “8.19”事故调查报告

2019-11-18 00:00 来源：东兴市应急管理局

2019年8月19日11时59分左右，位于江平镇那漏村的那漏边境管理站在拆除旧检查岗亭时，发生一起高处坠落市人民医院抢救无效后死亡的事故。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)调查组，依法开展事故调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则家技术分析论证，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，并针对事故原因及暴露出的突出问题有关情况报告如下:

一、事故概述：

（一）事故项目：那漏边境管理站旧检查岗亭拆除工程

（二）事故发生时间：2019年8月19日11时59分

（三）事故发生地点：那漏边境管理站

（四）死亡人数：1人

（五）死者情况：陈某扬，男，1967年1月生，广西钦州市钦北区人。

（六）相关单位调查情况：经现场调查，询问相关人员，江平镇那漏边境管理站属拆除工程的发包方。

广西中德建设工程有限公司是江平那漏边境管理站检查岗亭重建工程的承包方。双方于2019年5月6日签订施工新建船型混凝土岛及相关安装等。”施工合同未包含旧检查岗亭拆除。经调查取证，截至目前为止，广西中德建设工拆除不属于广西中德建设工程有限公司的施工内容。

（七）拆除工程发包情况：事故发生前两三天，由那漏边境管理站原站长莫某华找到李某，经双方口头协商一致管理站旧检查岗亭进行拆除，双方未签订任何的施工合同。李某后通过路边广告介绍找到欧某全，最后由欧某全叫上那漏边境管理站旧检查岗亭实施拆除作业，李某未与欧某全、施某全及陈某扬三名工人签订任何劳动合同。

（八）拆除施工人员情况：欧某全、施某全及陈某扬均属临时工人。

二、事故经过、救援及善后处置情况

（一）事故经过：2019年8月19日11时59分，死者陈某扬在拆除旧检查岗亭防晒瓦时踩碎水泥瓦不慎摔落。

（二）事故救援情况：李某立即呼叫其女婿打电话叫救护车，因考虑到救护车到现场的时间过长，李某求救那边东兴市人民医院进行抢救，陈某扬经东兴市人民医院医生抢救无效，于13时左右确认死亡。

（三）善后处理情况：事故发生后，李某积极参与抢救并安抚死者家属情绪等工作，当场赔偿20000元安葬费给平稳，没有出现过激行为，通过与那漏边境管理站及李某等人沟通协商未果，其表示对死者的经济赔偿将通过司法途

三、事故原因

（一）直接原因

死者陈某扬安全意识淡薄，在进行高处作业时冒险施工，未做好安全防护措施佩戴安全带作业。

（二）间接原因

1、发包方那漏边境管理站随意将拆除工程交付给无安全生产主体承担责任，不具备安全生产条件、不具备任何培训的临时工人实施拆除，实施拆除前未向当地建设行政主管部门进行报备。

2、李某，拆除工程实际承包人。是无安全生产主体承担责任，不具备安全生产条件、不具备任何施工资质的个业培训的临时工人实施拆除。

四、事故的性质

经事故调查组认定，那漏边境管理站拆除旧检查岗亭“8.19”高处坠落事故是一起非生产安全责任事故。

五、责任认定及处理建议

1、李某，拆除工程实际承包人，不属于生产经营单位不具备安全生产条件、不具备任何施工资质的个人。违反七条规定：“生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不营活动。”未对施工现场及需要拆除部位进行安全检查，尤其未检查拆除部位周边环境是否安全牢固，未对现场作业防护设施，对事故发生负有主要责任。

2、那漏边境管理站随意将拆除工程交付给不属于生产经营单位、不具备安全生产条件、不具备任何施工资质的体承担责任单位，未经专业培训的临时工人实施拆除。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条规定：“生所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。”对此次事故发生负有次要责任。

3、死者陈某扬，安全意识淡薄，在进行高处作业时冒险施工，未做好安全防护措施佩戴安全带作业，对此次事中死亡，建议不追究其责任。

六、事故整改及防范措施建议

1、相关责任单位和个人必须严格落实安全生产主体责任，严格遵循工程基本建设程序。那漏边境管理站及拆除及建筑行业的相关规定，严格遵循工程基本建设程序，认真落实安全生产主体责任，按要求配备好安全防护设施，加施工现场的安全检查，及时发现并处置各类生产安全事故隐患，做到不安全不施工。

2、严格落实属地安全监管责任。江平镇国土建规环保安监所应加强建筑施工的安全监管职责，切实建立健全建内建筑施工的安全生产监管工作，督促相关责任单位和项目负责人切实落实安全生产主体责任，防止类似事故的再次

3、建设主管部门要举一反三，切实履行监督和管理职责，进一步加大安全生产宣传力度，加强在建工程的安全主体责任。

中央部门网站 省（区市）政府网站 广西各部门网站 广西各市网站

站点地图

主办单位：东兴市人民政府 承办单位：东兴市人民政府办公室 管理维护：东兴市人民政府信息中心

地址：广西壮族自治区防城港市东兴市兴东路281号 邮编：538100 电话：0770-7665030（仅网站事宜

桂ICP备11003786号 网站标识码：4506810001 桂公网安备45068102000008号